



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

Santiago, once de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

1º) Que, a fojas 17, el veintisiete de enero de dos mil veinticinco, reclaman ante el Servicio Electoral para ante este Tribunal don Pablo Sandoval Jara, candidato a Alcalde por la comuna de Panguipulli, en las elecciones municipales 2024, y doña Karina Riquelme Rodríguez, administradora Electoral de su candidatura, contra la resolución N°G83 de veintidós de enero de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

La resolución aludida precedentemente rechazó la cuenta de ingresos y gastos electorales del candidato por no haberla presentado, lo que constituye una omisión grave al artículo 50 de la Ley N°19.884, al impedir llevar a cabo el procedimiento de comprobación de la contabilidad electoral que corresponde efectuar al Servicio Electoral;

2º) Que, el reclamante solicita que se revise la decisión adoptada por el Servicio Electoral y, en su lugar, se le conceda un nuevo plazo para presentar su cuenta general de ingresos y gastos, pues, si bien alega haber cargado antecedentes en la plataforma de rendición de cuentas creada al efecto, no presionó el botón "rendir".

El reclamante acompaña a su presentación los siguientes documentos: 1) factura N°642 del proveedor "Sociedad Comercial SAMO Sport SPA.", emitida el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por pendones, volantes, poleras de campaña y llaveros publicitarios por \$7.151.900; 2) un set de 6 fotografías alusivas a las actividades de campaña del candidato; y 3) nómina de voluntarios de campaña electoral del candidato;

3º) Que, en relación a la obligación de presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales, el artículo 47 de la Ley N°19.884, dispone: "Dentro de los treinta días siguientes a una elección presidencial,





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

parlamentaria, de gobernador regional o municipal, los administradores generales electorales deberán presentar al Subdirector de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político.

Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político correspondiente, que hubieren sido enviados por los administradores electorales.

La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá, además, precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos del partido político y candidatos respectivos, de conformidad con las anotaciones consignadas, cualquiera sea la fecha de contratación o pago efectivo de dichos gastos, y aun cuando se encuentren pendientes de pago.

Cuando resulte inaplicable lo establecido en el inciso primero por tratarse de candidatos independientes, corresponderá a sus administradores electorales presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales.

Respecto de los gastos señalados en el artículo 44 bis, la cuenta general de ingresos y gastos sólo podrá contener como gastos aquellos que fueron informados a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral en los términos señalados en el artículo 44 bis, antes del día de la elección. Cualquier gasto no informado dentro de la fecha señalada producirá su rechazo y no podrá ser considerado en la cuenta.

La presentación de cuentas referidas en los incisos precedentes, podrá realizarse en forma electrónica, vía internet, para lo cual el Servicio Electoral oportunamente establecerá el sistema a aplicar.”;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

4°) Que, a su vez, el artículo 50 inciso primero de la misma Ley, establece: *"El Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, finalmente no se ajustare a los documentos y comprobantes acompañados o contuviere errores u omisiones graves."*;

5°) Que, de acuerdo a la normativa citada, y atendido que la elección de alcaldes tuvo lugar los días veintiséis y veintisiete de octubre del dos mil veinticuatro, el plazo para presentar la cuenta general de ingresos y gastos venció el diez de diciembre de dos mil veinticuatro;

6°) Que, a fojas 9 consta certificado emitido por el Servicio Electoral de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, en que se acredita la no presentación de la cuenta por parte del administrador electoral;

7°) Que, de los argumentos dados por el reclamante y del mérito de autos, se tienen por establecidos los hechos constatados por el Servicio Electoral, pues, no se ha justificado suficientemente el incumplimiento de la normativa legal citada;

8°) Que, conforme a las normas transcritas, este Tribunal ha arribado a la convicción que se configura, en la especie, la infracción establecida en la resolución del Servicio electoral; y

9°) Que, en relación a lo solicitado por el reclamante, esto es, la concesión de un nuevo plazo para rendir la cuenta general de ingresos y gastos, tal petición resulta improcedente, dado que la concesión de prórrogas no está autorizada en la Ley.

Por estas consideraciones y citas legales, **se rechaza** la reclamación de fojas 17, interpuesta el veintisiete de enero de dos mil veinticinco, por don Pablo Sandoval Jara, candidato a Alcalde por la comuna de Panguipulli, en las elecciones municipales 2024, y doña Karina Riquelme Rodríguez, administradora Electoral de su candidatura, contra la resolución N°G83 de





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/kmd

veintidós de enero de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N° 66-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, doña María Cristina Gajardo Harboe y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°66-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 11 de marzo de 2025.



7DA2B1BC-6345-45C0-ACBC-7BD08B3816AF

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.